

1500064-69.2022.8.26.0355

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: BRUNO DELLO RUSSO OLIVEIRA

Comarca: Miracatu

Foro: Foro de Miracatu

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 16/08/2022

... fim, a destinação do entorpecente ao tráfico é evidente, tendo em vista a quantidade e forma de armazenamento. Anoto ainda que a compra de tal quantidade de entorpecentes é incompatível com a capacidade financeira informada pelo réu em audiência.

Não fica nenhuma dúvida para o julgador quanto à materialidade do delito e a destinação de tráfico daquelas drogas. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Miracatu

Foro de Miracatu

2ª Vara

Av. Dona Evarista de Castro Ferreira, 50, Miracatu-SP - cep 11850-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500064-69.2022.8.26.0355 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500064-69.2022.8.26.0355

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2041144/2022 - DEL.POL.MIRACATU, 22987737 - DEL.POL.MIRACATU, 215/22/106 - DEL.POL.MIRACATU, 2041144 -

DEL.POL.MIRACATU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CLAYTON GUIMARÃES PEREIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). BRUNO DELLO RUSSO OLIVEIRA

Vistos.

CLAYTON GUIMARÃES PEREIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput" da Lei nº 11.343/06.

Conforme relata a denúncia, no dia 13 de fevereiro de 2022, por volta das 14h30min, em via pública, na Avenida da Saudade, proximidades do numeral 68, Centro, neste município e comarca de Miracatu, o denunciado, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, trazia consigo, com a finalidade de mercancia, 12 (doze) "trouxinhas" de maconha, com massa aproximada de 15g (quinze gramas), 6 (seis) invólucros do tipo "Eppendorf" de cocaína, com massa aproximada de 9g (nove gramas), e dois frascos com 400 ml (quatrocentos mililitros) de substância

entorpecente assemelhada à vulgarmente conhecida como "lança-perfume", sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O réu foi regulamente citado e sobreveio defesa prévia.

A denúncia foi recebida.

Em audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento, as testemunhas foram ouvidas e o réu interrogado.

As partes se manifestaram em debates orais.

É o relatório.
Fundamento e decido.

A ação penal é procedente, pelos fundamentos a seguir elencados.

A materialidade do delito veio demonstrada pelos seguintes documentos: Auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, laudo de constatação provisória de substância entorpecente, laudo pericial de exame químico-toxicológico e demais elementos de prova acostados ao feito.

Quanto à autoria, é indubitosa, diante do teor da prova oral colhida.

Com efeito, as testemunhas policiais ouvidas em Juízo foram expressas ao relatar que, no regular exercício de suas atividades, flagraram o réu em clara situação de traficância. Nesse sentido, afirmaram que, ao realizar patrulhamento, avistaram o réu em situação suspeita, vez que demonstrou nervosismo ao perceber a aproximação dos agentes policiais. Iniciada a abordagem, encontraram em sua mochila as drogas descritas na denúncia. Indagado, o acusado afirmou que se dirigia à cachoeira do Salto. Informou que faria uso dos entorpecentes.

Inegável a validade do depoimento prestado pelos agentes policiais, vez que atuam na condição de servidores públicos e prestam testemunho sob juramento, não havendo qualquer elemento no caso concreto que comprometa sua imparcialidade e poder probatório. Neste sentido é o entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça: "Segundo entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meios idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade." (HC 422.908/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017)

No ato de seu interrogatório, o acusado disse ter ciência sobre a denúncia e de todo o processo. Negou a prática delitiva. Afirmou que havia adquirido as drogas para consumo próprio, após tomar conhecimento que seu filho estaria doente.

Por fim, a destinação do entorpecente ao tráfico é evidente, tendo em vista a quantidade e forma de armazenamento. Anoto ainda que a compra de tal quantidade de entorpecentes é incompatível com a capacidade financeira informada pelo réu em audiência.

Não fica nenhuma dúvida para o julgador quanto à materialidade do delito e a destinação de tráfico daquelas drogas.

Inexistem causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade do acusado ou extingam a punibilidade, razão pela qual reconheço a ocorrência do delito.

Isto posto, a condenação do réu nos exatos termos da denúncia é medida de rigor.

Passo à fixação da pena.

Atento ao sistema trifásico de fixação da pena, em atenção ao disposto no artigo 68, do CP, na primeira fase, nos termos do artigo 59, do CP, verifico que as circunstâncias do crime não são desfavoráveis ao agente Assim, fixo a reprimenda em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, deve ser sopesada a reincidência específica do agente, razão pela qual majoro a pena para 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Na última fase, verifico que não existem causas de aumento ou diminuição a serem sopesadas.

Justifico a ausência de aplicação da redução de pena nos moldes do artigo art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, porque o acusado não atende aos requisitos dispostos, quais sejam: primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa, visto que a reincidência do réu e as circunstâncias da prática delitiva - praticada em via pública, visando pessoas indeterminadas - demonstram dedicação à atividade criminosa de comércio organizado de drogas.

Cada dia-multa será calculado no mínimo legal de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente atualizado até a data do pagamento, tendo em vista a ausência de elementos sobre a situação econômico-financeira favorável do réu.

A pena privativa de liberdade do acusado será cumprida em regime inicialmente fechado, diante da reincidência e da quantidade de pena aplicada, além da necessidade de aplicação do regime adequado para evitar novos comportamentos análogos e visando a ressocialização do réu.

Diante da pena aplicada, insuscetível é a substituição por pena restritiva de direitos e também não se mostra adequado o sursis penal. Ademais, tais benefícios se concedidos ao réu não resultariam na sua ressocialização e nem mesmo seriam eficazes para a expiação da culpa.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão estatal, CONDENO o réu , qualificado nos autos, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, no valor mínimo legal, pela prática do crime tipificado no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Indefiro ao condenado o direito de apelar em liberdade, vez que continuam presentes os elementos que ensejaram a segregação cautelar, reforçados agora por condenação em primeira instância, o que agrava risco de fuga e prejudica a futura aplicação da lei penal.

Após o trânsito em julgado, procedam-se às anotações e comunicações necessárias, oficie-se à Justiça Eleitoral, a fim de que sejam suspensos os seus direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição da República, e comunique-se ao IIRGD.

Defiro o perdimento do veículo empregado na ação delitiva, na forma do artigo 63 da Lei 11.343/06.

Por força do parágrafo 9º, do artigo 4º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, condeno o réu a pagar a taxa judiciária de 100 (cem) UFESPs, salvo em caso de gratuidade judiciária. Porém, atento aos elementos constantes do processo, defiro-lhe a gratuidade da justiça, de modo que a exigibilidade do tributo ficará suspensa enquanto perdurarem os embaraços que justificaram a concessão do benefício. Decorridos cinco anos da sentença final sem que as condições econômicas autorizem a cobrança da taxa, a obrigação estará prescrita, nos termos do artigo 12 da Lei n.º 1.060/50.

Expeça-se certidão de honorários em favor da procuradora nomeada pelo convênio DPE/OAB, no valor máximo previsto em tabela.

P.I.C.

Miracatu, 16 de agosto de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA